

Số : **02 / 07** /QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **05 -07- 2023**

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành mới Quy chế Quản lý dự án đầu tư xây dựng áp dụng tại Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên;

Căn cứ Quyết định số 1428/QĐ-VICEM ngày 01/08/2022 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam ban hành quy chế Quản lý dự án đầu tư xây dựng của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam;

Căn cứ Tờ trình số 1869/TTr-HT1 ngày 14/06/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt thông qua và ban hành mới Quy chế Quản lý dự án đầu tư xây dựng của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên;



b
nh

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số **01/07** /NQLC-HĐQT ngày **05-07-2023** của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên về việc phê duyệt ban hành mới quy chế Quản lý dự án đầu tư xây dựng áp dụng tại Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý dự án đầu tư xây dựng của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Những nội dung quy định trước đây liên quan đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Công ty trái với nội dung quy định tại Quy chế này thì thực hiện theo nội dung được quy định của Quy chế này.

Quy chế này thay thế cho Quy chế Quản lý dự án đầu tư xây dựng được ban hành theo Nghị quyết luân chuyển số 03/03/2019/NQ-HĐQT ngày 29/03/2019 và Quyết định số 04/03/2019/QĐ-HĐQT ngày 29/03/2019 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty, các Nhà máy, Trạm nghiền, Xí nghiệp, Ban QLDA và các cán bộ công nhân viên có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT, Thư ký Công ty.



Đinh Quang Dũng

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**QUY CHẾ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN**

(Đính kèm Quyết định số **02/07** /QĐ-HĐQT ngày **05-07-2023**
của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành mới Quy chế Quản lý dự án đầu tư
xây dựng áp dụng tại Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên)



MỤC LỤC

CHƯƠNG I	2
QUY ĐỊNH CHUNG	2
Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh.....	2
Điều 2. Giải thích từ ngữ.....	2
Điều 3. Yêu cầu và nguyên tắc chung quản lý dự án đầu tư xây dựng	5
Điều 4. Vốn đầu tư xây dựng và nguyên tắc sử dụng vốn.....	6
CHƯƠNG II.....	6
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG	6
MỤC I.....	6
QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG	6
Điều 5. Quy hoạch các dự án đầu tư xây dựng	6
Điều 6. Kế hoạch đầu tư xây dựng	7
MỤC II.....	9
QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG	9
Điều 7. Quy định chung	9
Điều 8. Quyền, trách nhiệm của Hội đồng quản trị.....	9
Điều 9. Quyền, trách nhiệm của Tổng giám đốc.....	10
Điều 10. Quyền, trách nhiệm của Giám đốc Nhà máy, Trạm nghiền, Xí nghiệp trực thuộc	11
Điều 11. Quyền, trách nhiệm của Giám đốc Ban quản lý dự án.....	12
Điều 12. Quyền, trách nhiệm các đơn vị nghiệp vụ của công ty	12
Điều 13. Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng:.....	13
CHƯƠNG III.....	14
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO; GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG; GIÁM SÁT, THEO DÕI VÀ KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐẦU THẦU	14
Điều 14. Báo cáo, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng..	14
Điều 15. Giám sát, đánh giá đầu tư xây dựng:	14
Điều 16. Báo cáo, kiểm tra, giám sát và theo dõi hoạt động đấu thầu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng:	15
Điều 17. Xử lý vi phạm.....	15
CHƯƠNG V.....	16
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	16
Điều 18. Tổ chức thực hiện	16
Điều 19. Hiệu lực thi hành	16

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

1. Đối tượng áp dụng

1.1. Các đơn vị trực thuộc Công ty.

1.2. Các đơn vị, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng của Công ty.

2. Phạm vi điều chỉnh

2.1. Quy chế này áp dụng cho các dự án đầu tư xây dựng, bao gồm:

2.1.1. Các dự án đầu tư xây dựng do Công ty trực tiếp đầu tư;

2.1.2. Các dự án đầu tư xây dựng tại các đơn vị trực thuộc Công ty;

2.2. Phạm vi áp dụng trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, bao gồm: Quy hoạch; Kế hoạch đầu tư xây dựng; chuẩn bị dự án; thực hiện dự án; kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng; quyết toán dự án hoàn thành của các dự án đầu tư xây dựng thuộc phạm vi điều chỉnh tại Khoản 2.1 của Điều này.

3. Mục đích ban hành Quy chế

3.1. Quy chế này được ban hành nhằm hướng dẫn trong nội bộ Công ty và xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các đối tượng áp dụng tại Khoản 1 Điều này.

3.2. Đảm bảo công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Công ty được thực hiện theo quy định của pháp luật và phù hợp với Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng của Tổng công ty xi măng Việt Nam.

3.3. Sử dụng tối ưu có hiệu quả các nguồn lực do Công ty quản lý hoặc được ủy quyền quản lý.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. *Các từ ngữ:* Công ty, đơn vị trực thuộc, công ty liên kết, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc được hiểu theo quy định trong Điều lệ Công ty; Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

VICEM : Tổng Công ty Xi măng Việt Nam;



Công ty	: Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên;
Đơn vị trực thuộc	: Ban quản lý dự án Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên; Chi nhánh Nhà máy, Trạm nghiền, Xí nghiệp trực thuộc Công ty;
Đơn vị nghiệp vụ	: Các phòng, ban nghiệp vụ của Công ty; Tổ thẩm định dự án;
HĐQT	: Hội đồng quản trị Công ty;
NĐDV	: Người quản lý đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty;
Tổng giám đốc	: Tổng giám đốc Công ty;
ĐHĐCĐ	: Đại hội đồng cổ đông;
QLDA	: Quản lý dự án;
HSMT	: Hồ sơ mời thầu;
Giám đốc	: Giám đốc các Nhà máy/Trạm nghiền/Xí nghiệp/Ban QLDA.

2. *Dự án đầu tư xây dựng* là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và chi phí xác định. Ở giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng, dự án được thể hiện thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư), Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;

3. *Hoạt động đầu tư xây dựng* là quá trình tiến hành các hoạt động xây dựng gồm xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng;

4. *Hoạt động xây dựng* gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng và hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình;

5. *Công trình xây dựng* là sản phẩm xây dựng theo thiết kế, tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên

kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước.

6. *Quản lý dự án đầu tư xây dựng* trong Quy chế này được hiểu là việc quản lý quá trình hoạt động đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng, bao gồm: Quy hoạch xây dựng; kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm, kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm; các giai đoạn: Chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng; quyết toán dự án hoàn thành;

7. *Chuẩn bị dự án* gồm các công việc: khảo sát xây dựng; lập, thẩm định, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có); lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi để phê duyệt/quyết định đầu tư xây dựng và thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án;

8. *Thực hiện dự án* gồm các công việc: Chuẩn bị mặt bằng xây dựng, rà phá bom mìn (nếu có); khảo sát xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng; cấp giấy phép xây dựng (đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng); lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng mua sắm thiết bị, xây dựng, lắp đặt, tư vấn; thi công xây dựng công trình; lắp đặt thiết bị công trình; giám sát thi công xây dựng; tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành; vận hành, chạy thử; nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành; bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng và thực hiện các công việc cần thiết khác;

9. *Kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng* gồm các công việc: Quyết toán hợp đồng mua sắm thiết bị, xây dựng, lắp đặt, tư vấn; Quyết toán dự án hoàn thành; xác nhận hoàn thành công trình; bảo hành công trình xây dựng; bàn giao các hồ sơ liên quan và các công việc cần thiết khác.

10. *Chủ đầu tư*: Được xác định theo quy định tại khoản 4, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước theo quy định của pháp luật có liên quan (dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công), chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức được người quyết định đầu tư giao quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng (Chủ đầu tư sẽ được xác định khi phê duyệt dự án);

11. *Vốn nhà nước*: Bao gồm vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn tín dụng

46
G T
HÀ
ĂN
HÀ T
HỒ



đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất.

Vốn nhà nước tại doanh nghiệp bao gồm vốn từ ngân sách nhà nước, vốn tiếp nhận có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; vốn từ quỹ đầu tư phát triển tại doanh nghiệp, quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và vốn khác được Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài định nghĩa này thì trình tự đầu tư xây dựng được áp dụng theo các quy định của pháp luật có liên quan. Tùy theo tình hình thực tế, Công ty sẽ có quy định riêng ngoài Quy chế này;

12. *Phân loại dự án đầu tư xây dựng*: Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy định tại Điều 49 của Luật Xây dựng năm 2014 và sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14, được quy định chi tiết tại Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

13. Các khái niệm, từ ngữ khác liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng, đấu thầu trong hoạt động xây dựng được hiểu theo giải thích từ ngữ và các quy định của Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Doanh nghiệp và các Nghị định, Thông tư, các văn bản pháp luật có liên quan tại thời điểm áp dụng.

Điều 3. Yêu cầu và nguyên tắc chung quản lý dự án đầu tư xây dựng

1. Công ty thống nhất quản lý dự án đầu tư xây dựng theo thẩm quyền nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư xây dựng, phù hợp với mục tiêu, chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ Quy chế này.

2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng ngoài phạm vi điều chỉnh của Quy chế này, thì áp dụng theo các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Đối với các dự án, hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT phải trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Vốn đầu tư xây dựng và nguyên tắc sử dụng vốn

1. Nguồn vốn sử dụng trong các dự án đầu tư xây dựng là các nguồn vốn hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Nguyên tắc quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng

2.1. Việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng phải đảm bảo đúng mục đích, tuân thủ theo quy định của Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Quy chế tài chính của Công ty và các quy định khác của pháp luật;

2.2. Các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước trước khi Quyết định đầu tư phải được thẩm định về nguồn vốn, khả năng huy động đủ vốn để thực hiện dự án theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, và Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định khác của pháp luật.

CHƯƠNG II**QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG****MỤC I****QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG****Điều 5. Quy hoạch các dự án đầu tư xây dựng**

Các dự án khi triển khai đầu tư xây dựng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch được duyệt theo quy định. Trường hợp cần bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, Công ty phải tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể: Dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C:

Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng, ban chức năng kiểm tra, rà soát, tổng hợp các thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch để báo cáo NĐDV thông qua đề xin ý kiến của VICEM theo quy định. Sau khi có ý kiến thỏa thuận của VICEM:

1. Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng giám đốc, Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, bổ sung quy hoạch.

2. Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT, Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục trình HĐQT thông qua trước khi trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, bổ sung quy hoạch.

3. Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Tổng giám đốc báo cáo HĐQT, HĐQT xem xét và trình ĐHĐCĐ thông qua trước khi trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, bổ sung quy hoạch.

Điều 6. Kế hoạch đầu tư xây dựng

1. Căn cứ lập kế hoạch đầu tư xây dựng

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và khả năng cân đối các nguồn vốn của Công ty; quy hoạch được duyệt; chiến lược đầu tư phát triển của VICEM và của Công ty. Công ty tiến hành rà soát, lập kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm, kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm, đảm bảo đầu tư xây dựng hiệu quả.

2. Nội dung kế hoạch đầu tư xây dựng:

2.1. Thuyết minh kế hoạch đầu tư xây dựng

Các dự án đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm trên cơ sở danh mục kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm của Công ty. Trường hợp dự án không có trong kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm, phải có giải trình cụ thể về chủ trương đầu tư, hiệu quả đầu tư.

Có thuyết minh cụ thể đối với từng dự án như sau:

2.1.1. Dự án chuyển tiếp từ kế hoạch đầu tư xây dựng năm trước sang

- Nội dung và giá trị tương ứng cho từng công việc thực hiện;
- Tiến độ thực hiện cho từng công việc cụ thể trong năm kế hoạch;
- Các giải pháp thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả dự án.

2.1.2. Dự án mới chưa có trong kế hoạch đầu tư xây dựng năm trước

- Sự cần thiết phải đầu tư; quy mô; tổng mức đầu tư; hiệu quả đầu tư;
- Nội dung và giá trị tương ứng cho từng công việc thực hiện;
- Tiến độ thực hiện cho từng công việc cụ thể trong năm kế hoạch;
- Các giải pháp thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả dự án.

2.1.3. Khả năng cân đối nguồn vốn cho các dự án và toàn Công ty (xác định

nguồn vốn tự có, vốn vay thương mại, vốn đầu tư khác ...) để đảm bảo cấp đủ vốn thực hiện các dự án trong năm kế hoạch.

2.2. Về phần bảng biểu kế hoạch: Nội dung theo hướng dẫn cụ thể của VICEM và Công ty.

3. Trình tự lập và trình phê duyệt/thỏa thuận kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm

– Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện việc lập kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm của Công ty phù hợp quy định của VICEM và các cơ quan quản lý Nhà nước và gửi báo cáo kế hoạch đầu tư xây dựng (kèm theo bảng biểu) về VICEM trước ngày 10/11 của năm trước liền kề năm kế hoạch.

– Sau khi có ý kiến rà soát kế hoạch đầu tư xây dựng giữa Phòng/Ban chức năng của VICEM và Công ty (có biên bản làm việc hai bên trước ngày 20/12 của năm trước năm kế hoạch), Tổng giám đốc sẽ báo cáo NĐDV của VICEM tại Công ty để thông qua kế hoạch đầu tư và trình VICEM trước ngày 05/02 của năm kế hoạch.

4. Thẩm quyền trình, phê duyệt, thỏa thuận kế hoạch đầu tư xây dựng

4.1. Hội đồng quản trị:

– Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm, kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm của Công ty. Quyết định kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm, kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm của Công ty sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4.2. Tổng giám đốc:

– Chỉ đạo các đơn vị chức năng của Công ty lập và/hoặc rà soát, tổng hợp kế hoạch đầu tư xây dựng 5 năm và kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm của Công ty.

– Báo cáo NĐDV xin ý kiến thỏa thuận của VICEM đối với kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm; kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm của Công ty (nội dung trình thỏa thuận theo hướng dẫn của VICEM).

– Sau khi có ý kiến thỏa thuận của VICEM, Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục trình HĐQT theo quy định và/hoặc quyết định thực hiện theo nội dung thỏa thuận với VICEM, đảm bảo tuân thủ quy định của VICEM, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

5. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng

5.1. Kế hoạch đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc thỏa thuận là cơ sở để triển khai các dự án đầu tư xây dựng. Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng trong trường hợp cần thiết phải được rà soát, thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều này.

5.2. Trường hợp phải thực hiện dự án để khắc phục ngay hoặc phải xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng (như thiên tai, địch họa, v.v ...) và các yêu cầu khẩn cấp khác, Tổng giám đốc hoặc đơn vị trực thuộc quyết định để hạn chế tối đa các thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra đồng thời tự chịu trách nhiệm trước Công ty, VICEM và pháp luật về quyết định đó, sau đó báo cáo Công ty, VICEM theo quy định.

MỤC II

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Điều 7. Quy định chung

Các dự án đầu tư xây dựng thuộc dự án nhóm A và nhóm B tại Công ty trước khi HĐQT phê duyệt thì NĐDV có ý kiến để công ty thẩm tra, thẩm định và thống nhất nội dung trước khi trình VICEM thỏa thuận theo đúng các trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật và phù hợp với Quy chế quản lý đầu tư xây dựng của VICEM, Quy chế Người đại diện quản lý phần vốn của VICEM, nội dung cụ thể như sau:

1. Chủ trương đầu tư dự án nhóm A, nhóm B.
2. Quyết định đầu tư dự án nhóm A, nhóm B.
3. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nhóm A, nhóm B.
4. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các dự án nhóm A, nhóm B.
5. Báo cáo kịp thời về VICEM các quyết định phê duyệt trong quá trình đầu tư xây dựng để VICEM theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Điều 8. Quyền, trách nhiệm của Hội đồng quản trị

1. Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư dự án có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
2. Phê duyệt đối với dự án có giá trị từ 15 tỷ đồng đến dưới 35% tổng giá trị

tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, gồm các nội dung sau:

- 2.1. Chủ trương đầu tư dự án
- 2.2. Quyết định đầu tư;
- 2.3. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án;
- 2.4. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

3. Phê duyệt kế hoạch chi phí và ủy quyền cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các công việc trong giai đoạn chuẩn bị dự án (chi phí trước khi có Quyết định đầu tư dự án) đối với các dự án tại Khoản 2 Điều này.

4. Giám sát quá trình đầu tư xây dựng, đấu thầu theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 9. Quyền, trách nhiệm của Tổng giám đốc

1. Dự án nhóm A; nhóm B; nhóm C có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên

1.1. Trình HĐQT phê duyệt:

1.1.1. Kế hoạch chi phí trong giai đoạn chuẩn bị dự án;

1.1.2. Chủ trương đầu tư dự án;

1.1.3. Quyết định đầu tư;

1.1.4. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án;

1.1.5. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

1.2. Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng.

1.3. Phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, danh sách ngắn, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, danh sách xếp hạng nhà thầu; kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu của dự án.

2. Phê duyệt và tổ chức thực hiện toàn bộ các công việc của dự án nhóm C có tổng mức đầu tư từ 5 tỷ đồng đến dưới 15 tỷ đồng.

3. Tổ chức thực hiện lập và/hoặc rà soát, tổng hợp, trình cơ quan chuyên môn thẩm tra, thẩm định, hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật để trình cấp có thẩm quyền thỏa thuận hoặc chấp thuận, phê duyệt các nội dung nêu tại Điều 7;

Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 8; Điều 9 của Quy chế này.

4. Đối với dự án, hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Tổng giám đốc báo cáo HĐQT, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5. Quyết định đầu tư, triển khai thi công xây lắp trong trường hợp cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc phải xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng (như thiên tai, dịch họa, v.v...) và các yêu cầu khẩn cấp khác nhằm hạn chế tối đa các thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra đồng thời tự chịu trách nhiệm trước Công ty và pháp luật về quyết định đó, sau đó báo cáo theo quy định.

6. Các quyết định phê duyệt phải gửi NĐDV, HĐQT để theo dõi giám sát thực hiện.

Điều 10. Quyền, trách nhiệm của Giám đốc Nhà máy, Trạm nghiên, Xí nghiệp trực thuộc

1. Trình Tổng giám đốc công ty phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng.

2. Phê duyệt một số nội dung thuộc dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng:

2.1. Quyết định đầu tư;

2.2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án;

2.3. Thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán xây dựng công trình;

2.4. Báo cáo Quyết toán dự án hoàn thành;

3. Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị dự án, thực hiện dự án, kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng theo quy định phân cấp quản lý tại Quy chế này và theo quy định của pháp luật và phối hợp với Ban QLDA, các đơn vị nghiệp vụ trong Công ty trong việc triển khai các dự án còn lại trên địa bàn đơn vị quản lý.

4. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng hoặc có nội dung công việc quản lý dự án đầu tư xây dựng vượt khả năng, năng lực thực hiện, Giám đốc Nhà máy, Trạm nghiên, Xí nghiệp phải báo cáo, có ý kiến đề xuất trình Tổng giám đốc xem xét quyết định;

5. Chủ động yêu cầu Ban quản lý dự án, Phòng Kế hoạch chiến lược, các đơn vị nghiệp vụ triển khai các bước liên quan đến công tác lập, thực hiện dự án đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng ngoài phạm vi được phân cấp;

6. Tổ chức và chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát các phát sinh so với kế hoạch đầu tư xây dựng được duyệt trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh nếu có;

7. Các quyết định phê duyệt phải gửi Tổng giám đốc và các Phòng/Ban chức năng có liên quan của Công ty để theo dõi giám sát thực hiện.

Điều 11. Quyền, trách nhiệm của Giám đốc Ban quản lý dự án

1. Chịu trách nhiệm quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng mới và các dự án đầu tư xây dựng chuyển tiếp từ năm trước chuyển sang có tổng mức đầu tư từ 5 (năm) tỷ đồng trở lên từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án, kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng theo quy định của pháp luật và của Công ty.

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban QLDA do Hội đồng quản trị quy định theo quy chế riêng được ban hành cho Ban QLDA, tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với Quy chế này.

Điều 12. Quyền, trách nhiệm các đơn vị nghiệp vụ của công ty

1. Phòng Kế hoạch chiến lược:

1.1. Chủ trì lập quy hoạch, chiến lược đầu tư xây dựng, kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm và kế hoạch đầu tư xây dựng hằng năm, chủ trương đầu tư các dự án trình Tổng Giám đốc, HĐQT thông qua hoặc phê duyệt theo phân cấp;

1.2. Chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng, các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện quy hoạch, chiến lược đầu tư xây dựng, kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm và kế hoạch đầu tư xây dựng hằng năm được duyệt;

1.3. Thực hiện chức năng giám sát của chủ đầu tư đối với toàn bộ các dự án đầu tư xây dựng của công ty. Phối hợp giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng theo quy định pháp luật và phân cấp tại Quy chế này;

1.4. Thực hiện công tác báo cáo tổng hợp tháng/quý/năm, trung hạn, kế hoạch chiến lược đầu tư xây dựng theo quy định;

1.5. Điều phối, kiểm soát, tham mưu các hoạt động đầu tư xây dựng của Công ty.

2. Phòng Tài chính kế toán:

2.1. Chịu trách nhiệm cân đối vốn để lập và thực hiện quy hoạch, chiến lược đầu tư xây dựng dự án, kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm và kế hoạch đầu tư xây dựng hằng năm;

2.2. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ tài chính kế toán trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Công ty theo quy định pháp luật về tài chính kế toán và phân cấp tại Quy chế này;

2.3. Phối hợp giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật và phân cấp tại Quy chế này.

2.4. Rà soát để đảm bảo tính khả thi về nguồn vốn cho dự án trước khi phê duyệt và đảm bảo huy động, phân bổ đủ và kịp thời nguồn vốn cho dự án khi triển khai.

3. Các đơn vị nghiệp vụ khác:

3.1. Tham gia xây dựng, lập quy hoạch, chiến lược đầu tư xây dựng, dự án, kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm và kế hoạch đầu tư xây dựng hằng năm, chủ trương đầu tư các dự án trình Tổng Giám đốc, HĐQT thông qua/phê duyệt theo qui định;

3.2. Chịu trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nghiệp vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định pháp luật và phân cấp tại Quy chế này;

3.3. Tham gia giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật và phân cấp tại Quy chế này.

Điều 13. Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng:

Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng được quyết định thành lập theo quy định và chịu trách nhiệm thẩm định tất cả các dự án đầu tư xây dựng của Công ty và các đơn vị trực thuộc theo quy định phân cấp tại Quy chế này. Tổ thẩm định chịu trách nhiệm trước pháp luật, cấp có thẩm quyền phê duyệt về tính đúng đắn của báo cáo thẩm định; các nội dung thẩm định phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Phạm vi thẩm định gồm:

1. Chủ trương đầu tư, dự án đầu tư xây dựng;
2. Thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng;
3. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, HSMT, các tài liệu liên quan đến đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu;
4. Các nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện dự án;
5. Các nội dung khác theo quy định pháp luật.

Tổ trưởng Tổ thẩm định có thể kiến nghị chủ đầu tư thuê tư vấn để thẩm tra một phần hoặc toàn bộ nội dung thuộc phạm vi thẩm định nếu cần thiết. Việc thuê nhà thầu tư vấn thẩm tra được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

CHƯƠNG III

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO; GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG; GIÁM SÁT, THEO DÕI VÀ KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐẦU THẦU

Điều 14. Báo cáo, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng

1. Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng:

1.1. Chậm nhất vào ngày 20 hàng tháng và vào ngày 20 tháng cuối quý và cuối năm Tổng giám đốc báo cáo VICEM để tổng hợp (trường hợp đột xuất sẽ báo cáo theo yêu cầu riêng của cấp có thẩm quyền).

1.2. Bảng biểu, thuyết minh báo cáo: Theo mẫu hướng dẫn của Công ty và VICEM.

2. Hằng năm, Công ty sẽ tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng theo quy định. Công tác kiểm tra đột xuất hoặc phối hợp kiểm tra theo định kỳ của VICEM được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng giám đốc.

Điều 15. Giám sát, đánh giá đầu tư xây dựng:

1. Báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư xây dựng: Công ty thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư và yêu

cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

2. Giám sát, đánh giá đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Hàng năm, Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban chức năng xây dựng kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư các dự án tuân thủ quy định pháp luật, phù hợp với kế hoạch của VICEM và các cấp có thẩm quyền.

Điều 16. Báo cáo, kiểm tra, giám sát và theo dõi hoạt động đấu thầu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng:

1. Báo cáo về hoạt động đấu thầu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng:

Công ty thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

2. Kiểm tra, giám sát, theo dõi, kiểm tra hoạt động đấu thầu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng được thực hiện cho từng dự án, gói thầu như quy định tại Điều 87 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Điều 125 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu và các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Hàng năm, Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban chức năng xây dựng kế hoạch giám sát, theo dõi, kiểm tra hoạt động đấu thầu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án tuân thủ quy định pháp luật, phù hợp với kế hoạch của VICEM và các cấp có thẩm quyền.

Điều 17. Xử lý vi phạm

Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng, đấu thầu và của Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật và Công ty.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Tổ chức thực hiện

1. Các dự án, gói thầu được phê duyệt trước ngày Quy chế này có hiệu lực thì không phải trình, duyệt lại. Các công việc tiếp theo của dự án được thực hiện theo Quy chế này.

2. HĐQT, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng, hoạt động đấu thầu theo pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng, đấu thầu và nội dung Quy chế này.

3. Đối với các nội dung khác của quá trình quản lý dự án đầu tư xây dựng, đấu thầu, Tổng giám đốc/giám đốc tự quyết định và chịu trách nhiệm theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 19. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế các quy định trước đây của HĐQT về quản lý dự án đầu tư xây dựng, đấu thầu.

2. Đối với các nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng chưa được quy định trong Quy chế, hoặc có quy định nhưng chưa phù hợp với quy định pháp luật thì phải thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật. Khi quy định của pháp luật thay đổi dẫn đến quy định của Quy chế này không còn phù hợp, thì thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Công ty để nghiên cứu, sửa đổi cho phù hợp./.

